

NORIAH BINTI KUDIK*lwn.***ASIAH BINTI WAHAB & NORMAH BINTI TOK TONG**

[Mahkamah Rayuan Syariah Shah Alam Di Selangor, YAA Prof. Adjung Dato' Dr. Hj. Mohd Nai'm Bin Mokhtar (Pengerusi), Y.A Tn. Hj. Mohd Amran Bin Hj. Mat Zain (Panel), YA Dato' Hj. Mohd. Shukor bin Sabudin (Panel) Pada 5 April 2019 bersamaan 29 Rejab 1440H]

[Kes Mal (Semakan) No. 10000-003-0161-2018]

[Permohonan Semakan di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Pemohon : Tidak diwakili

Peguam Responden : Tidak diwakili.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pemohon pada 17/12/2018 bagi menyemak keputusan / perintah yang telah diputuskan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam Selangor pada 2/3/2017 di dalam kes Permohonan No. : 10300-039-0741-2018.

[2] Pemohon memfailkan permohonan semakan ini adalah untuk mendapatkan suatu perintah sepertimana berikut –

- (a) Mahkamah menyemak dan meminda / mengubah keputusan Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, Selangor bertarikh 2/3/2017 yang memerintahkan supaya Mahkamah meluluskan permohonan Pemohon berdasarkan peruntukan 61(3)(b)(v) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 dan seksyen 26 Enakmen Wasiat Orang Islam (Negeri Selangor) 1999 ; dan
- (b) Mahkamah mengesahkan bahawa Pemohon dan Responden ahli waris yang berhak terhadap harta peninggalan Arwah Pata Binti Nayan (Sijil Kematian : A 661166) dan mengesahkan bahawa wasiat yang dibuat oleh Arwah pada 30 Januari 1958 boleh dilaksanakan seperti kehendak wasiat tersebut.

[3] Permohonan semakan ini difailkan bersama-sama Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan bertarikh 12/12/2018. Alasan permohonan semakan Pemohon adalah diringkaskan sebagaimana berikut -

- a) Berdasarkan penelitian yang munasabah pada surat yang didakwa sebagai wasiat / hibah yang telah dizahirkan oleh Pata Binti Nayan pada 30/1/1958 telah menimbulkan keraguan –
 - i. Surat tersebut ditaip dalam Bahasa English, sedangkan Pata Binti Nayan tidak pernah mengikuti persekolahan secara formal dalam aliran English mahupun kebangsaan. Sepanjang pengetahuan Pemohon, Pata Binti Nayan adalah buta huruf.

- ii. Penyediaan surat tersebut tidak menurut tatacara yang lengkap dan tidak sempurna kerana didapati tiada sebarang penyaksian dari Majistret atau Pesuruhjaya Sumpah, tiada sebarang cop pengesahan yang dimeterikan. Malah tiada cop jari Pemohon.
- iii. Surat tersebut hanya boleh dianggap sebagai permohonan biasa yang tidak sempurna. Bahawa Pemohon tidak bersetuju surat tersebut ditakrifkan sebagai wasiat atau hibah untuk diperakukan.
- iv. Semasa surat tersebut dikemukakan di Pejabat Daerah Hulu Langat pada 30/1/1958, adalah sewajarnya Wahab Bin Daya sepatutnya mengiringi emaknya bagi memudahkan hasrat tersebut dilaksanakan.
- v. Selepas setahun dari 30/1/1958 sehingga 30/9/1959, surat tersebut telah dijawab oleh Pegawai Pentadbir Pejabat Daerah Hulu Langat supaya hadir ke Pejabat dengan segera bagi urusan tersebut, tetapi tidak dipatuhi.
- vi. Sebelum Pata Binti Nayan meninggal dunia pada 30/6/1978, tidak terdapat sebarang tindakan susulan dari Pata Binti Nayan dan Wahab Bin Daya untuk menguruskan permohonan pindah hak milik melalui proses Borang 14A.
- vii. Selepas 30/6/1978 tiada sebarang sebarang perbicaraan pembahagian harta pusaka kecil dimajukan malah Wahab Bin Daya cuma mengajukan permohonan sebagai Pentadbir selaku Pemegang Amanah pada 24/4/2013.

viii. Bahawa saya selaku Pemohon, memohon supaya YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam supaya memberi pengesahan terhadap Pemohon dan ahli waris yang berkepentingan sebagai ahli waris yang berhak ke atas harta peninggalan Pata Bin Nayan dan atas kematian berlapis adik beradik Pemohon.

FAKTA KES

[4] Pemohon telah bernikah dengan Idris Bin Haji Soleh pada 12/2/1965 dan telah dikurniakan dua anak lelaki dan dua orang anak perempuan. Hubungan Pemohon dengan Responden 1 adalah adik sepupu dan Responden 2 adalah kakak sepupu.

[5] Responden 1 telah memfailkan permohonan pengesahan wasiat melalui Kes Permohonan No. : 10300-039-0741-2016 dengan menjadikan Responden 2 sebagai Responden di dalam kes tersebut. Pada 2/3/2017, YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam telah memutuskan sepertimana berikut ;

- (a) Mahkamah meluluskan permohonan Pemohon berdasarkan peruntukan di bawah subperenggan 61(3)(b)(v) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 dan seksyen 26 Enakmen Wasiat Orang islam (Negeri Selangor) 1999 ;
- (b) Mahkamah mengesahkan bahawa Pemohon dan Responden ahli waris yang berhak terhadap harta peninggalan Arwah Pata Binti Nayan (Sijil

Kematian : A 661166) dan mengesahkan bahawa wasiat yang dibuat oleh Arwah pada 30/9/1959 boleh dilaksanakan atas persetujuan ahli-ahli waris dan hendaklah dilaksanakan seperti kehendak wasiat tersebut.

[6] Oleh kerana Pemohon tidak berpuashati dengan keputusan tersebut, Pemohon telah memfailkan semakan ini pada 17/12/2018 setelah memperolehi perintah kebenaran perlanjutan tempoh masa memfailkan semakan pada 5/12/2018 melalui kes Permohonan No. : 10000-085-0020-2018.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN

[7] Sukacita kami tegaskan di sini bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak boleh dibenarkan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

[8] Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003. Di samping itu juga, Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah

Negeri-Negeri juga telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja seperti kes *Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah*, JH 36 (2), kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, kes *Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011, Kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra*, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.

[9] Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[10] Bagi melaksanakan semakan ini, kami telah memanggil dan menyemak rekod kes Permohonan No. : 10300-039-0741-2018. Penelitian terhadap fail atau rekod kes tersebut sangat penting kerana proses semakan ialah untuk mengenalpasti apakah adanya apa-apa kecacatan sepanjang perbicaraan atau kecacatan terhadap mana-mana perintah sama ada kecacatan dari segi undang-undang atau kekhilafan Hukum Syarak.

[11] Kami dapati bahawa kes tersebut telahpun selesai dan diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam Selangor, di mana YA Hakim Bicara telah memutuskan perintah sepertimana perenggan 5 (a) dan (b). Pihak-pihak yang terlibat di dalam kes tersebut di antara Asiah Binti Wahab sebagai Pemohon dan Normah Binti Tok Tong sebagai Responden. Pemohon di dalam kes tersebut membuat permohonan pengesahan wasiat yang dibuat oleh Arwah Pata Binti Nayan secara bertulis pada 30/1/1958 dengan memberikan setengah bahagian beliau terhadap tanah E.M.R 8368, Lot 6464 Mukim Kajang kepada anak lelaki iaitu Wahab Bin Daya.

[12] Pada 2/3/2017, kes tersebut telah didengar di hadapan Pendaftar dan berdasarkan persetujuan dan ketiadaan bantahan daripada Responden, Pendaftar telah merekodkan dan memanjangkan kepada Hakim Bicara. Berdasarkan rekod yang dikemukakan oleh Pendaftar, Hakim Bicara telah meluluskan permohonan Pemohon dan membuat perintah sepertimana berikut –

- (a) Mahkamah meluluskan permohonan Pemohon berdasarkan peruntukan di bawah subperenggan 61(3)(b)(v) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 dan seksyen 26 Enakmen Wasiat Orang Islam (Negeri Selangor) 1999 ;
- (b) Mahkamah mengesahkan bahawa Pemohon dan Responden ahli waris yang berhak terhadap harta peninggalan Arwah Pata Binti Nayan (Sijil Kematian : A 661166) dan mengesahkan bahawa wasiat yang dibuat oleh Arwah pada 30/9/1959 boleh dilaksanakan atas persetujuan ahli-ahli waris dan hendaklah dilaksanakan seperti kehendak wasiat tersebut.

[13] Terdapat dua perkara yang telah diputuskan oleh Hakim Bicara di dalam keputusannya iaitu **pertama** – mengesahkan Pemohon dan Responden adalah ahli waris yang berhak terhadap harta peninggalan Arwah Pata Binti Nayan dan yang **kedua** adalah mengesahkan wasiat Arwah Pata Binti Nayan boleh dilaksanakan atas persetujuan ahli-ahli waris beliau. Asas keputusan atau penghakiman tersebut adalah berdasarkan persetujuan Responden semata-mata tanpa melalui sebarang penyiasatan lanjut atau tanpa melalui perbicaraan penuh.

[14] Berdasarkan situasi tersebut, kami dapati bahawa Hakim Bicara telah tersalah arah menerima persetujuan Responden semata-mata tanpa penyiasatan lanjut tentang ahli waris yang berhak terhadap harta peninggalan Arwah Pata Binti Nayan sehingga menyebabkan Pemohon memfailkan semakan ini, memohon supaya beliau juga diisytiharkan sebagai ahli waris kepada Arwah Pata Binti Nayan.

[15] Kami juga dapati Hakim Bicara juga tersalah arah membuat pengesahan wasiat Arwah Pata Binti Nayan secara bertulis pada 30/1/1958 dengan persetujuan Responden semata-mata tanpa menilai kesahan wasiat tersebut menepati rukun-rukun wasiat berdasarkan apa yang digariskan di dalam Hukum Syarak.

[16] Berdasarkan dapatan-dapatan yang kami perolehi terhadap prosiding Permohonan Pengesahan Wasiat melalui Kes Permohonan No. : 10300-039-0741-2018, kami berpuashati bahawa keputusan yang telah dikeluarkan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam tidak tepat dari segi undang-undang dan Hukum Syarak. Perkara ini secara tidak langsung mewajarkan kami untuk campurtangan bagi mengenepikan keputusan tersebut.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan, Afidavit Permohonan Pemohon dan fail kes yang disemak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

- [1] Permohonan Semakan adalah **DITERIMA**.

- [2] Keputusan Kes Permohonan No. : 10300-039-0741 (Permohonan Pengesahan Wasiat) bertarikh 2/3/2017 adalah **DIBATALKAN**.

- [3] Kes Permohonan No. : 10300-039-0741 hendaklah diteruskan dengan perbicaraan sebelum keputusan akhir dibuat.

- [4] Pemohon boleh membuat permohonan untuk menjadi pihak Responden di dalam Kes Permohonan No. : 10300-039-0741 tersebut.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-

.....
1. **Y.A.A PROF. ADJUNG DATO' DR. HJ. MOHD NAI'M BIN MOKHTAR**

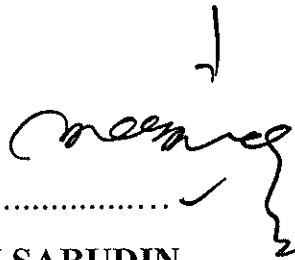
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-


.....

2. **Y.A TN. HJ. MOHD AMRAN BIN HJ. MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-


.....

3. **Y.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor